काठमाडौं

आ.व. २०   /

सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
६२.	०८२-CP-१०६५६ २०८३/३/२६.	अन्नपूर्ण राठी केबल इण्डष्ट्रिज लिमिटेड वि. श्री बालाजी साल्टायर्सफर्म	व्यापारिक लेनदेन	८	मुद्दा फिर्ता	२०८३/५/३० रोज ३
६३.	०८१-C१-८२१० २०८२/०३/१२.	शान्ति तिमिल्सिनाको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. माधव प्रसाद संजेल	बैंकिङ कसूर (चेक अनादर)	१८	पु दावी पुग्ने	२०८३/५/३१ रोज ४

जिल्ला अदालत

को राय किताब

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत
यसमा प्रतिवादीसँग रकम भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतासमेत भएको हुँदा मुद्दाको फिराद दावी फिर्ता पाउँ भनी वादीको अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता नम्रता खड्काले इजलास समक्ष निवेदन दिइ सोही ले. सनाखत समेत गरेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र मु.दे.का.सं, २०७४ को दफा १८६ बमोजिम फिर्ता गरी दिएको छ।	
२०८३/०५/३०/३	
वा.अ. प्रा. अधिवक्ता नम्रता खड्का	
यसमा प्रतिवादी माधव प्रसाद संजेलले आफ्नो बैंक खातामा प्रयाप्त रकम नभएको जानी जानी जाहेरवालालाई चेक जारी गरी दिई प्रतिवादीले चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसूर गरेको मिसिल संलग्न शान्ती तिमिल्सिनाको जाहेरी दरखास्त, गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०८१/११/०५ को पत्र, प्रतिवादी माधव प्रसाद संजेलको बैंक स्टेटमेन्ट लगायतका कागजातहरु, चेक बाउन्स रिपोर्ट, बुझिएका मानिस अप्सरा दहालले गरेको घटनाविवरण कागजसमेतका आधार प्रमाणबाट स्थापित भएको देखिंदा निज प्रतिवादी माधव प्रसाद संजेलले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को साविक ३(ग) ले निषेधित कसूरको निरन्तरता बै.क.तथा स. ऐन, २०६४ दोस्रो संशोधन पश्चात दफा ३क (१) र (५) बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहरेकोले निज प्रतिवादीलाई ऐ. को दफा १५ को उपदफा (१क) बमोजिम बिगो रु १०,००,०००/- (दश लाख) कायम गरी प्रतिवादी माधव प्रसाद संजेलबाट जाहेरवालको बिगो भराइ चेक काटेको मितिबाट कानून बमोजिम ब्याज र बिगोको पाँच प्रतिशतले हुने रू ५०,०००/- (पचास हजार) जरिवाना र ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा (१क) को देहाय (क) बमोजिम २०(बीस) दिन कैद हुने ठहर्छ। साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति शुल्क वापतको रकम पीडित राहत कोषमा रु. ले. जम्मा हुने ठहर्छ।	
२०८३/५/३१	